

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES.

Recordemos que el art. 2 CE parte del principio de **"la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles"**, al tiempo que **"reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"**, autonomía que deberá verse necesariamente entendida desde el mantenimiento de "la solidaridad entre todas ellas".

La organización territorial de España es un tema que resulta muy complejo de explicar y entender, porque **no sigue ninguno de los sistemas extendidos en el resto de países**¹⁰³

Así, **no somos un estado centralista**¹⁰⁴ (en el que sólo existe una administración en todo el territorio nacional, y se aplican las mismas normas y criterios sin hacer diferencias entre las regiones) **ni un estado federal**¹⁰⁵ (compuesto de diferentes regiones prácticamente independientes en su normativa, cada una con una administración propia, que se asocian entre sí y delegan en un ente superior ciertas tareas a la vez que se reservan otras para ellas).

103 La explicación que se da a continuación no es completa, sino una simplificación para tratar de introducir la enorme dificultad que supone explicar a cualquier europeo el sistema autonómico español.

104 Como ejemplo actual, Francia.

105 Este sistema está mucho más extendido. Tenemos como ejemplos Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza ...

Nuestro sistema autonómico **participa de algunas de las características de ambos, formando un híbrido** que se encuentra en algún lugar entre ellos, lo que **generará fricciones** entre los defensores de uno y otro sistema, a la vez que **crea** tanto **diferentes regulaciones** en las distintas regiones, **complicando la coordinación entre los servicios públicos y favoreciendo la aparición de duplicidades en la gestión**, como diversos órganos en los que tratar de alcanzar acuerdos de colaboración entre las distintas administraciones. Todo ello para respetar la identidad propia de las regiones que componen España y su capacidad de autogestión.

El actual modelo autonómico fue creado con la Constitución de 1931, siendo aprobada la autonomía de Cataluña en 1932 y en 1936 la del País Vasco y la de Galicia. El comienzo de la Guerra Civil en julio de 1936 y la posterior victoria franquista, con la subsiguiente dictadura y su política marcadamente centralista, supusieron la abolición de su autonomía¹⁰⁶. Sin embargo, volveremos a nombrarlos más adelante: son las preautonomías.

Navarra mantuvo sus fueros durante el período franquista ya que apoyó a ese bando durante la Guerra Civil.

106 *El resto de España ni siquiera llegó a tener un régimen autonómico hasta después de 1978.*

Artículo 137. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Parece que se establecen así tres niveles de administración, adicionales a la Administración General del Estado. En realidad, son dos niveles:

- **Administración Local:** agrupa tanto los municipios como las provincias (las Diputaciones Provinciales) y otros entes (mancomunidades, comarcas, pedanías, aldeas, anteiglesias, áreas metropolitanas...); todos ellos, junto con los entes que crean y que de ellos dependen, componen **los llamados Entes Locales**.
- **Administración Autonómica:** formada por las Comunidades Autónomas, sus organismos dependientes y los entes que crean.

Tanto a los entes locales como a las autonomías se les reconoce la capacidad de ocuparse por sí mismos de aquellos asuntos que les afectan: **eso es la autonomía**. No todos tienen la misma capacidad para organizarse por sí mismos, sino que **se establece un sistema "en cascada"** en el que el Estado da directrices que deben respetarse en toda España, las Comunidades Autónomas concretan especialidades propias para su territorio y los Entes Locales detallan un poco más para su ámbito.

Sin embargo, **ninguno de ellos puede inmiscuirse en los ámbitos de responsabilidad de los demás**, sino que deben respetarse entre sí en el legítimo ejercicio de sus competencias.

También está previsto, como veremos, **qué hacer en caso de que alguien no cumpla con sus obligaciones legales o incumpla la ley**. Veremos también que esa autonomía no es ilimitada ni incondicional, sino que tiene límites y principios que debe respetar.

Artículo 138. Solidaridad e igualdad territorial

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Se nos repite una idea apuntada en el art. 2, la solidaridad, que se concreta en la búsqueda del equilibrio económico en toda España, de forma que no haya diferencias entre las regiones que impliquen desigualdades económicas entre sus ciudadanos.

Al nombrar las islas se está atendiendo a una evidente realidad: su aislamiento geográfico respecto al resto del país. Ese **hecho condiciona muchos aspectos de la vida en ellas**, como el abastecimiento de productos de primera necesidad (incluso el agua potable en muchos casos) o la necesidad de unas comunicaciones ágiles y eficaces, así como las infraestructuras necesarias (puertos y aeropuertos) para que esos servicios puedan funcionar. **Esta realidad precisa de unas fuertes inversiones por parte del Estado en las islas** nacionales.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

De nuevo nos encontramos con **un punto de la Constitución que ha sido desobedecido por la legislación posterior**. Todos hemos oído hablar de conceptos como el llamado "**cheque vasco**" o **las transferencias económicas que recibe Cataluña**; son noticia de forma regular.

Ideas como éstas están consagradas en los estatutos de autonomía de diferentes regiones y **suponen diferencias privilegiadas** para ciertas regiones respecto a otras, lo que sin duda **supone desigualdades**; de un modo objetivo: no todas las autonomías pagan en el mismo plazo por los servicios que reciben ni tienen los mismos niveles de asistencia sanitaria ni las mismas prestaciones sociales ni cuentan con la misma proporción de profesores por alumno ...

Nuestro sistema autonómico ha creado, en realidad, diferentes situaciones en el territorio nacional y, por si alguien cree que eso es por ciertos políticos de corte nacionalista, **vamos con un golpe de realidad: todos los Estatutos de Autonomía son elaborados por los Parlamentos Autonómicos, y son finalmente aprobados por las Cortes Generales como una Ley Orgánica**, así que **no son culpa de un territorio, sino que salen de las propias Cortes Generales**.

Artículo 139. Igualdad de los españoles en los territorios del Estado

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Este sencillo punto implica que no es posible establecer diferencias entre los españoles en función del territorio en el que se encuentren. Sin embargo, sabemos que hay ciertas prestaciones médicas que son atendidas por la sanidad pública en ciertas regiones y no en otras, que las listas de espera para ser operado no son las mismas en las distintas autonomías o que incluso hay regiones en las que no es posible que los niños estudien en colegios públicos en castellano.

La normativa que ha venido surgiendo posteriormente a nuestra Constitución ha creado una situación que, como mínimo, parece chocar con ideas y principios básicos establecidos en la Carta Magna.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), que ha evolucionado a la Unión Europea (UE), esta libertad de circulación se ha visto ampliada a todo el territorio de la UE.

La normativa sobre circulación de bienes y productos es más garante de los derechos de los ciudadanos en otros países que en España. Podemos ver que productos elaborados en otros países europeos llegan a España etiquetados en todos los idiomas oficiales de los países a los que van a ser exportados por sus fabricantes; por el contrario, hay productos de marcas blancas españolas que vienen etiquetados sólo en inglés, ni siquiera en castellano¹⁰⁷

107 Por ejemplo, algunos productos de Deliplus, la marca blanca de Mercadona para artículos de droguería, como sus toallitas de bebé, que tienen la composición sólo en inglés, y eso que se fabrican en Adzaneta de Albaida, Valencia.

CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Artículo 140. Autonomía y democracia municipal.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica **plena**. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

La propia Constitución garantiza la autonomía de los municipios frente al resto de Administraciones, de forma que ninguna pueda entrometerse en la actuación municipal hasta el punto de dejarla sin capacidad y vacía de contenido.

La personalidad jurídica es la capacidad para ser sujeto y objeto de derechos y obligaciones: poder tener bienes y poder hacer algo con ello; poder obligarse y ser beneficiario de derechos; tener la capacidad de asumir compromisos, etc.

Los municipios cuentan con una administración que es dirigida desde sus respectivos Ayuntamientos. El Pleno Municipal está compuesto por todos los concejales que han resultado elegidos en las elecciones municipales; los concejales eligen, entre ellos, al Alcalde, que tendrá que ser cabeza de lista de uno de los partidos que han obtenido representación en el Pleno municipal; por su parte, el Alcalde decidirá quiénes formarán su equipo de gobierno. Solemos creer que los Concejales son como los Ministros (es decir, miembros del Gobierno) pero en el Municipio, y es casi cierto.

Son Concejales todas las personas que forman el Pleno Municipal y algunos de ellos serán escogidos por el Alcalde para recibir ciertas competencias (Tráfico, Juventud, Fiestas Patronales, Empleo...). Por tanto, los Concejales serían como los Diputados, no como los Ministros, en el Estado.

Los principios que rigen las elecciones municipales son casi los mismos que los de las elecciones generales al Congreso de los Diputados y que vimos en el art. 68:

- **Universal:** votan casi todos los vecinos del municipio mayores de edad en plenitud de sus derechos, sin discriminación alguna. El "casi" es porque el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales lo tienen tanto los españoles como los ciudadanos de la UE y los de otros países cuando así se establezca por tratados internacionales; el resto de vecinos no lo tienen. La condición de "vecino" se adquiere por la inscripción en el Padrón Municipal.
- **Igual:** el voto de los vecinos del municipio sí que es igual; es decir, no hay un sistema de reparto de votos por distritos, sino que se cuentan todos los votos emitidos en ese municipio y se reparte el total del Pleno municipal en proporción.
- **Libre:** la decisión de votar o no votar, así como el sentido del voto de cada votante, es sólo asunto suyo y cada persona decidirá en conciencia.
- **Directo:** esto significa que deberíamos poder votar directamente a las personas que queremos que formen parte del Pleno Municipal, pero seguimos con el sistema creado por la LOREG: las listas cerradas. Un sistema de voto directo debería permitir escoger con libertad a quién queremos (y no queremos) como Concejales, con lo que deberíamos poder tachar o eliminar nombres de las listas electorales al votar; sin embargo, de hacer tal cosa, nuestro voto es declarado nulo y no cuenta. De nuevo, el sistema de la LOREG es de dudosa constitucionalidad. Sí que existe un sistema de voto directo y es el que existe en los Concejos Abiertos (ahora lo veremos).
- **Secreto:** nadie puede obligarnos a decir cuál va a ser o es el sentido de nuestro voto. Por eso existen cabinas para que podamos meter con privacidad nuestro voto en el sobre antes de introducirlo en la urna.

Decíamos antes que los Concejales eligen al Alcalde y, en efecto, así es en casi todos los municipios. Sin embargo, en aquellos en que o bien haya sido tradicional el sistema de Concejo Abierto o bien sus circunstancias geográficas aconsejen utilizar ese régimen especial y en los que posean menos de 100 habitantes, los vecinos podrán constituirse en asamblea vecinal (todos los vecinos forman el Pleno Municipal) y elegir directamente entre ellos a un Alcalde. Este régimen especial está regulado en el art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/85 o LBRL). Este sistema sí que cuenta con elección directa.

Artículo 141. Las provincias. Las islas

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica **propia**, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Atención a un detalle importante, ya que sale en muchas preguntas tipo test: mientras que los municipios tienen personalidad jurídica plena, las provincias tienen personalidad jurídica propia. Legalmente, no hay diferencia entre la capacidad de unos y otras (no es que unos tengan mayor capacidad que las otras ni al revés), sólo es una forma diferente de expresar la misma idea; a saber, que ambas instituciones tienen la capacidad de actuar por sí mismas y no precisan de la actuación de otros órganos ni instituciones para que sus actos sean válidos.¹⁰⁸ Simplemente, son dos modos diferentes de decirlo, pero hay preguntas que van al término exacto, **por eso lo recalcamos. Los municipios, personalidad jurídica plena. Las provincias, personalidad jurídica propia.**

Por su parte, la provincia se compone por la agrupación territorial de municipios; es la forma básica de dividir el territorio.

No podrán cambiarse las "fronteras provinciales" salvo por una ley orgánica. La actual división territorial provincial es una obra de Javier de Burgos que data de 1833.

108 Recordemos, como ejemplo, que los actos del Rey sólo serán válidos si cuentan con refrendo. Esta idea no se repite con los municipios ni provincias, sino que tienen capacidad para actuar por sí mismas.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

Las provincias son dirigidas por las Diputaciones Provinciales, que no deben ser confundidas con las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Mientras que las Diputaciones Provinciales **son formas de gobierno de Entes Locales**, constituidas tras los resultados de las elecciones municipales, las Delegaciones y Subdelegaciones Municipales forman parte de la estructura de la Administración General del Estado y vienen a coordinar los servicios del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma (la Delegación de Gobierno) o en una provincia (la Subdelegación de Gobierno). Por su parte, las Diputaciones Provinciales tienen como tarea coordinar los servicios y obligaciones de los municipios de su provincia.

Volveremos sobre la Delegación y Subdelegación de Gobierno en el art. 154.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

La Ley 7/85, antes mencionada, nos nombra como posibles formas de agrupaciones de municipios las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías y otras formas que se establezcan por la normativa autonómica.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Los Cabildos son organizaciones de gobierno administrativo propias de las Islas Canarias que están encuadrados dentro de la Administración Local y que abarcan cada isla. Por su parte, los Consejos Insulares son instituciones de gobierno local propio de las Islas Baleares. Se trata, básicamente, de la misma figura jurídica, pero con nombre diferente según estemos hablando de Canarias o Baleares.

Artículo 142; Las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Este artículo recoge el principio de suficiencia económica de los Entes Locales y es una parte importantísima de la autonomía local, ya que sólo si cuentan con bastantes recursos pueden ser autónomos. La ley garantiza que no se les podrá privar de sus recursos¹⁰⁹ y que, de hacerse, debe establecerse a la vez el modo de compensarles económicamente.

109 *Varias comunidades han tratado de asumir la gestión de impuestos municipales y los tribunales siempre han defendido la autonomía financiera de los Entes Locales, como fundamento básico de su propio carácter de administración no sometida a otras.*

Sin esta capacidad para gestionar sus propios fondos no serían realmente autónomos.

Los Entes Locales reciben sus fondos de sus propios tributos (impuestos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles, multas y tasas propias ...), pero reciben también una parte de ciertos tributos del Estado (parte del IRPF recaudado en cada municipio regresa a ese ayuntamiento, al igual que del IVA o de impuestos sobre hidrocarburos ...) y de las Comunidades Autónomas (es posible que hayan creado un impuesto que sustituya el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica, en cuyo caso los Ayuntamientos dejarían de recaudarlo y recibirían una parte de la recaudación autonómica).

CAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Veremos que hay varios sistemas diferentes para que los diversos territorios accedan al régimen autonómico. Los artículos que vienen a continuación no están en un orden que facilite la comprensión de una materia que resulta muy complicada. Además, comprobaremos que dichos sistemas cuentan con varias excepciones recogidas tanto en las Disposiciones Adicionales como en las Disposiciones Transitorias de la Constitución, lo que complica aún más su interpretación. Trataremos de agrupar las reglas y sus excepciones para que puedan comprenderse un poco mejor.

De este modo, hablaremos de dos grandes vías para acceder a la autonomía, así como de sistemas excepcionales:

- Vía ordinaria (o "lenta"), prevista en el art. 143.2 CE.
- Vía especial (o "rápida"), prevista en el art. 151 CE.
- Vías excepcionales, previstas en el art. 144 CE y en la Disposición Adicional Primera.

La existencia de diferentes sistemas tiene su importancia, ya que, según se acceda a la autonomía por uno u otro, se podrá acceder a unos determinados niveles de autogobierno desde el principio o habrá que esperar un tiempo; además, no son igual de fáciles.

Una cuestión importante que hay que tener en cuenta es la siguiente: el acceso a la autonomía es un derecho, no una obligación para los territorios.

Artículo 143.

Autogobierno de las Comunidades Autónomas

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

La Constitución no dice qué territorios podrán constituirse en Comunidades Autónomas, sino que sólo pone como condición que se trate de provincias limítrofes con características comunes. Es bastante lógico agrupar por provincias cercanas, de manera que no se permita, por ejemplo, que se forme una autonomía entre las provincias de León, Murcia y Teruel.

Iniciativa autonómica

2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

"Iniciativa" implica aquí de quién puede partir la idea de convertirse en una Comunidad Autónoma, cuestión que queda reservada en vía ordinaria a los siguientes órganos:

- Las Diputaciones Provinciales.
- Los órganos interinsulares (Cabildos y Consejos insulares).

- Los dos tercios de los municipios de la provincia o isla, siempre que agrupen, como mínimo, a la mayoría del censo electoral del territorio.

Cualquiera de estos órganos podía dar el primer paso para tratar de convertir esa provincia en parte de una Comunidad Autónoma y debía hacerse en el plazo de seis meses desde que cualquiera de los Ayuntamientos de la zona hubiera adoptado un acuerdo por el que se interese en ese proceso.

La Disposición Transitoria Primera establecía una excepción a esta regla para aquellos territorios que estaban dotados de un cierto régimen provisional de autonomía, de forma que los órganos superiores de esos territorios podían sustituir la iniciativa de las Diputaciones Provinciales. En esta situación se encontraban: Cataluña, País Vasco, Galicia¹¹⁰, Canarias, País Valenciano (luego se le cambiaría el nombre por el de Comunidad Valenciana), Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Murcia y Región Castellano Manchega.

110 En general, cuando hablamos de las preautonomías nos referimos sólo a Cataluña, País Vasco y Galicia.

Esta vía fue la que utilizaron casi todas las Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Murcia.

Navarra siguió la vía excepcional de la Disposición Adicional Primera, el "amejoramiento" del fuero.

Madrid siguió esta vía, pero con la autorización de las Cortes prevista en el art. 144.a.

Ceuta y Melilla fueron autorizadas por la vía del art. 144.b y la Disposición Transitoria Quinta, pero se siguió el sistema previsto en este mismo art. 143.2 CE.

Andalucía siguió la vía especial pura del art. 151, mientras que Cataluña, País Vasco y Galicia siguieron esta misma vía pero mediante la Disposición Transitoria Segunda.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Si, por las razones que fueran, no se cumpliera el plazo anterior o no se hubiera reunido la mayoría necesaria, habría que esperar cinco años para poder volver a intentar convertir esas provincias en una Comunidad Autónoma.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

Se establece en este punto la posibilidad para las Cortes Generales de suplir la iniciativa prevista en el artículo anterior en ciertos casos concretos, bajo el principio del interés nacional.

a. Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

Esta opción se ideó para crear Comunidades Autónomas que no superen una provincia; fue el caso de Madrid.

b. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

Este caso se pensó precisamente para que tanto Ceuta como Melilla pudieran convertirse en ciudades autónomas, ya que no forman parte de ninguna provincia.

La Disposición Transitoria Quinta sigue esta misma línea al permitir que las ciudades de Ceuta y Melilla pudieran constituirse en Comunidades Autónomas; sin embargo, no son Comunidades Autónomas, sino Ciudades Autónomas con naturaleza provincial¹¹¹: ambas ciudades son autónomas y no forman una Comunidad Autónoma entre ambas; son la Ciudad Autónoma de Ceuta, y la Ciudad Autónoma de Melilla.

111 Sentencia del Tribunal Constitucional 240/2006. Por tanto, en España tenemos diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas.

c. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Este punto se incluyó para los casos en los que los órganos nombrados en el art. 143.2 no alcanzaran los acuerdos exigidos y evitar, así, bloqueos en el proceso autonómico.

Con este sistema se consiguió que Almería se incorporara a Andalucía y que Segovia se incorporara a Castilla y León.

Artículo 145. Cooperación entre Comunidades Autónomas

Este artículo no nos dice cómo puede un territorio convertirse en autonomía, pero sí que son importantes las reglas que contiene.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

Este punto deja clara una prohibición: la del estado federal.

El estado autonómico diseñado por nuestra Constitución no permite que llegue a darse una federación.

De vez en cuando escuchamos en prensa, noticias y declaraciones de políticos que España debe avanzar hacia un Estado Federal, o que tal o cual Comunidad Autónoma

aspira a convertirse en un estado federal. Mientras este punto de la CE siga existiendo, no será posible: antes habría que reformar la Constitución.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Si bien no se permitirá una federación, sí que se permite que las Comunidades Autónomas, entre sí, alcancen acuerdos y convenios de colaboración; dichos acuerdos deberán o bien ser comunicados a las Cortes Generales, o bien ser autorizados por éstas, según el tipo de acuerdo de que se trate.

Artículo 146. Elaboración del Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.

Cualquiera de los territorios que aspire a convertirse en Comunidad Autónoma, sea por el procedimiento que sea, deberá realizar un proyecto de su propio Estatuto de Autonomía.

En el caso del art. 143.2, la llamada "vía general", se deberá formar una asamblea con parte de los miembros de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo, así como por parte de los Diputados y los Senadores elegidos por esos territorios para elaborar dicho texto. Cuando lo elaboren, será remitido a las Cortes para que lo tramiten como ley. En el siguiente artículo se dice expresamente que se tratará de una ley orgánica.

Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Los Estatutos de Autonomía vienen a ser, en su ámbito territorial, como una mini constitución. ¡Ojo!, que esto es una simplificación que se hace EXCLUSIVAMENTE para explicar mejor qué son, esto es, la norma esencial de todas las que haga esa Comunidad Autónoma.

Son normas que se encuentran por debajo de la Constitución y que sólo tienen eficacia dentro de sus respectivas autonomías. Forman parte del conjunto de leyes de España.

La propia Constitución permite su existencia, por lo que no pueden contradecirla ni vulnerarla, ya que ella se encuentra por encima de los Estatutos de Autonomía.

Podemos trazar tres características esenciales en todo Estatuto de Autonomía:

- **Son leyes orgánicas:** aunque tienen un procedimiento especial de elaboración y reforma, ya que no son elaboradas estrictamente igual que el resto de leyes orgánicas, puesto que en ellos participan órganos autonómicos.
- **Son normas básicas de cada autonomía:** son la norma superior de todas las normas autonómicas de esa Comunidad Autónoma.
- A la vez que son normas autonómicas, también forman parte del ordenamiento jurídico español: formalmente, son leyes orgánicas del Estado.

Entonces, ¿cómo se ajustan a la jerarquía normativa que vimos en el art. 9.3 CE? Pues no es fácil responder a esta pregunta, sino que debemos analizar tres puntos de vista:

- Respecto a la Constitución: los Estatutos de Autonomía están subordinados a ella y es el Tribunal Constitucional el que controlará su posible inconstitucionalidad.
- Respecto a las normas estatales: como son leyes orgánicas, parece que las normas del Estado que tengan rango inferior al de ley no deberían poder contradecir a los Estatutos de Autonomía en ese territorio. Sin embargo, la Constitución establece un sistema de reparto de competencias, por lo que Estado y Comunidades Autónomas no podrán invadir con sus respectivas normas los ámbitos reservados a la competencia de otra administración. Deberán respetarse mutuamente y autolimitar sus respectivas normas.
- Respecto a las normas autonómicas: son su base, su fundamento, por lo que se encuentran por encima de todas ellas y ninguna podrá contradecir su Estatuto de Autonomía, del mismo modo que el Estatuto no puede contradecir la Constitución.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

- a. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b. La delimitación de su territorio.
- c. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- d. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Este punto recoge lo que conocemos como "el contenido esencial" de los Estatutos de Autonomía. Todos ellos deberán establecer, como mínimo, los siguientes puntos:

- El nombre de la Autonomía.
- Cuáles serán sus límites geográficos, que deberán coincidir con la demarcación provincial.

- Cuáles serán sus instituciones básicas, cómo se organizarán y cómo se llamarán. Si bien este punto se desarrolla también en el art. 152.1 CE, podemos adelantar que toda Autonomía tendrá una Asamblea Legislativa, un Presidente y un Consejo de Gobierno, así como un Tribunal Superior de Justicia. Los nombres cambiarán de una autonomía a otra, pero éstas serán las instituciones mínimas.
- Qué competencias asumirá la Autonomía, dentro de las que la propia Constitución le permite asumir. Este punto se concretará al llegar a los artículos 148 y 149.

Reforma de los Estatutos de Autonomía

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica.

Otro de los puntos que todo Estatuto de Autonomía deberá contener es el referido a su propio sistema de reforma.

Recordemos que son normas con una naturaleza y un proceso de elaboración bastante complejo, por lo que no podrán ser modificadas como cualquier otra ley, sino que deberán contar con un procedimiento específico de reforma que, en todo caso, requerirá que las Cortes Generales lo aprueben también como si de una ley orgánica¹¹² se tratara.

Artículo 148. Competencias de las Comunidades Autónomas

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

Este artículo contiene un listado de las competencias que la Constitución le permite asumir a cualquier autonomía¹¹³

Cuidado, que esto no significa que TENGAN QUE asumir todas y cada de estas competencias¹¹⁴, sino que se trata de las que la Constitución les autoriza a asumir desde el principio.

Así, cualquier autonomía que se constituyera podría asumir este listado de competencias de forma completa o parcial, independientemente de la vía de acceso a la autonomía que hubiera usado, ya fuera la vía general, la especial o las excepcionales. Respecto a las competencias de este listado, las autonomías contarán con potestad legislativa (capacidad para hacer leyes), potestad reglamentaria (capacidad para desarrollar mediante reglamentos las leyes) y potestad ejecutiva (capacidad para cumplir y hacer cumplir las funciones que asuman). Y, salvo en pocos supuestos, el Estado no podrá interferir en esas competencias autonómicas.

Un detalle muy importante es el siguiente: ni este listado ni el del art. 149 son completos, por lo que cualquier tipo de competencia o asunto que no esté expresamente previsto en ellos podría llegar a ser asumido¹¹⁵ por las autonomías si así lo autorizara su Estatuto de Autonomía.

112 *Por eso, cuando muchas personas dicen que tal o tal otro Estatuto de Autonomía es fruto de una imposición de partidos nacionalistas o secesionistas olvidan un detalle vital: para que un Estatuto de Autonomía sea aprobado, se requiere la aprobación del texto final por la MAYORIA ABSOLUTA del Congreso de los Diputados, es decir, 176 Diputados, como mínimo, y no sólo por el partido que gobierne en la Comunidad Autónoma correspondiente.*

113 *Vamos a hablar de "autonomía" en vez de Comunidad Autónoma para englobar también las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).*

114 *Así, sería bastante absurdo que Extremadura asumiera competencias en puertos marítimos, al carecer de costa, pero cabe dentro de lo jurídicamente posible, aunque no dentro del sentido común.*

115 *Por ejemplo, ni el teletransporte ni la telepatía están entre las materias contempladas en estos listados y, tal vez, llegue un momento en que dejen de ser ciencia ficción, como dejaron de serlo la clonación, los viajes al espacio o la videoconferencia.*

1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8. Los montes y aprovechamiento forestales.
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12. Ferias interiores.
13. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14. La artesanía.

15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
 16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
 20. Asistencia social.
 21. Sanidad e higiene.
 22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Este punto es el matiz que marca realmente la diferencia entre acceder a la autonomía por la vía general o por la especial. Aquellas comunidades que accedan a la autonomía por la vía general sólo podrían tener desde el principio las competencias previstas en el art. 148 CE y ninguna más.

Para poder tener más competencias, deberían esperar un mínimo de cinco años, reformar sus respectivos Estatutos de Autonomía y, entonces, podrían asumir más competencias que las del art. 148 CE.

Pero, ¿qué competencias podrán asumir además de las del art. 148 CE? Hemos visto antes que no se trata de listados cerrados y que, en todo aquello que no esté expresamente reservado al Estado, las autonomías podrán llegar a asumir competencias. Además, el art. 149 CE no es tan limitativo como parece. Vamos con él.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

A tenor de lo que nos dice el comienzo del artículo, parece como si nadie más que el Estado pudiera actuar respecto a las competencias que a continuación se nombran, pero no es así.

Si miramos con atención el listado que nos ofrece el art. 149.1 CE veremos que hay cinco bloques de competencias diferentes, con lo que la expresión "el art. 149.1 CE supone el máximo techo competencia! de las autonomías, ya que se trata de las competencias del Estado", no es del todo exacta.

Las autonomías que se constituyeran conforme a la vía especial, así como las que, cinco años después de formarse, reformaran sus estatutos para ampliar competencias,

podrían llegar a asumir todas aquellas competencias que no están EXPRESAMENTE reservadas al Estado dentro de este artículo.

Se establecen los siguientes tipos de competencias:

- **Materias reservadas plenamente reservadas al Estado:** éstas son realmente las competencias exclusivas del Estado, siendo el único que cuenta con capacidad de actuar. Se trata de las previstas en los siguientes puntos del art. 149.1: los puntos 1 a 5, del 9 al 12, el 14, del 20 al 22, el 24, el 26 y del 30 al 32. Si miramos, por ejemplo, el punto 4, veremos que sólo el Estado español resulta competente respecto a las Fuerzas Armadas, o en el punto 1 O, que sólo el Estado se ocupará del comercio exterior y sus aranceles.

- **Materias en que el Estado se reserva la legislación básica y se permite a las autonomías asumir competencias en dichos asuntos, pero sólo en relación al desarrollo de la normativa estatal y a la ejecución de las competencias.** Se trata de las previstas en los puntos 13, 16, 18, 23, 25, 27 y 28. Así, el punto 13 trata de las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica": las BASES, es decir, un mínimo que podrá ser ampliado. Y algo parecido nos dice el 16, el 18 ...

- **Materias en que tanto el Estado como las autonomías participan en la elaboración de las normas y en su ejecución:** posiblemente, es el caso más confuso, puesto que nos encontramos con diferentes normas dictadas por diferentes autoridades (con la posibilidad de que eso implique escasa seguridad jurídica y poca igualdad), así como con duplicidades administrativas. Es el caso de los puntos 6 y 29. Así, el punto 6 se cierra permitiendo que las Comunidades Autónomas¹¹⁶ establezcan sus propias peculiaridades dentro de la normativa procesal¹¹⁷ y el 29 (que trata de la seguridad pública) autoriza la creación de policías autonómicas.

- **Materias en que el Estado realiza la legislación y son las autonomías las que la ejecutan:** se trata de los puntos 7, 17 y 19. El reparto aquí es bastante claro: uno legisla y otra la cumple. El punto 7 lo recoge claramente: "legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas".

- **Materias en que el Estado se reserva la legislación, mientras que la ejecución de las competencias es compartida entre el Estado y las autonomías;** es decir, que mientras que el Estado hace las reglas, su cumplimiento será supervisado y realizado tanto por el Estado como por las autonomías, lo que puede suponer duplicidades. Son los puntos 8 y 15 del art. 149.1 CE.

116 La Constitución no nombra aquí a las Ciudades Autónomas.

117 Por abreviar, aunque es mucho más, la legislación procesal establece las reglas que se deben aplicar durante los juicios.

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3. Relaciones internacionales.

4. Defensa y Fuerzas Armadas.
5. Administración de Justicia.
6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas
7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14. Hacienda general y Deuda del Estado.
15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17. Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés

general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25. Bases del régimen minero y energético.

26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31. Estadística para fines estatales.

32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Servicio del Estado a la cultura

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución

esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

La protección de la cultura es siempre una labor esencial tanto del Estado como de las autonomías.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autónoma corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Este punto establece las cláusulas de cierre del sistema de reparto de competencias: al existir diferentes ordenamientos (estatal y autonómico) para la misma materia, se hace necesario crear normas para resolver los conflictos que se darán; para ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

- **Principio de competencia:** en caso de que uno de los niveles (estatal o autonómico) sea el competente y el otro no lo sea, se respetará la competencia y sólo el nivel que cuente con la competencia en esa materia podrá actuar.

Pensemos, por ejemplo, en las normas penales: sólo el Estado puede elaborarlas, por lo que, si una autonomía hiciera su propio Código Penal, no sería válido.

- **Prevalencia del derecho estatal:** en caso de que el anterior principio no nos resolviera el problema, en todo aquello que no sean competencias exclusivas autonómicas prevalecerá el derecho estatal.

- **Supletoriedad del derecho estatal:** en el caso de que una autonomía no desarrollara la legislación básica estatal, pese a tener competencias para ello, se aplicaría el derecho estatal. Por ejemplo, en lo referente al régimen local, existe la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (que es estatal), y el RDLeg 781/1986, de 18 abril, Texto Refundido de Régimen Local (también estatal) y ambas normas se aplicaron en la Comunidad Valenciana hasta que ésta aprobó la Ley 8/2010, de 23 junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana; desde el momento en que entró en vigor esta última, se aplican la Ley 7/1985, puesto que es ley básica en esa materia, y la Ley 8/2010, que la concreta para el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Además de estas reglas, veremos que se les permite al Estado, en ciertos supuestos, crear normas que vengan a dar criterios comunes a todas las normativas autonómicas sobre una materia: las leyes de armonización del art. 150.3 CE.

También existe la posibilidad para las autonomías de ampliar sus competencias sin necesidad de modificar sus estatutos: lo veremos en el art. 150.1 CE al tratar las leyes de transferencia.

Artículo 150. Coordinación de competencias legislativas

Este artículo contempla diferentes posibilidades de interacción entre las competencias del Estado y las autonómicas mediante distintos tipos de leyes.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

En este primer punto tratamos las leyes marco. Con ellas, el Estado, y para materias de competencia estatal, puede llegar a autorizar a las autonomías (a alguna, a algunas o a todas ellas) a dictar sus propias leyes sobre tales materias, pero dentro de las reglas preestablecidas en la ley marco, que servirá como límite a las normas autonómicas que llegaran a hacerse. La ley marco supone, a la vez, una autorización y unas reglas de aplicación para elaborar esas leyes autonómicas.

Además, podría llegar a establecer sistemas de control por parte de las Cortes a las normas autonómicas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Una segunda posibilidad es la de las leyes de transferencia o leyes de delegación¹¹⁸. Esta opción supone que el Estado puede "pasar" a una o varias Comunidades Autónomas una competencia estatal para que sean las autonomías las que las ejerzan. Esta transferencia de competencias se hace mediante una ley orgánica, que podrá establecer también sistemas de control para el ejercicio de dichas competencias.

Además, las competencias van acompañadas siempre del dinero necesario para ejercerlas, así que cuando los partidos autonomistas reclaman más competencias para sus respectivos territorios, en realidad lo que están reclamando es el dinero que conllevan esas competencias, para poder gestionar directamente y sin la intermediación del Estado dichos fondos.

118 No es lo mismo "transferir" que "delegar". En una ley de delegación el Estado encarga a la autonomía que ejerza una competencia, mientras que el Estado mantiene como propia dicha competencia; en una ley de transferencia el Estado renuncia a una competencia y la cede por completo a la autonomía, por lo que ya no es del Estado sino de la autonomía. Puede darse cualquiera de estas posibilidades.

3. El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Este tercer apartado regula la posibilidad con la que cuenta el Estado de, incluso en materias de competencia exclusiva de las autonomías, establecer unas reglas comunes para tratar de mantener unos mínimos de igualdad a todos los ciudadanos.

Una frecuente confusión en este punto es la equivocada creencia de que debe hacerse mediante una ley orgánica. No es así, sino que se exige un paso previo; antes de elaborar esa ley de armonización es necesario que las Cortes Generales (Congreso y Senado) acuerden que la materia en la que se pretende actuar es de interés general y esta decisión se toma por la mayoría absoluta tanto del Congreso como del Senado.

Tomada esa decisión, comienza el trámite de elaboración de la ley de armonización, como una ley ordinaria más, pero con el matiz de poder entrar a establecer unas reglas comunes para todas las autonomías incluso en una materia de su exclusiva competencia.

Ese paso previo, de la declaración del interés general por mayoría absoluta, es lo que hace que mucha gente crea erróneamente que las leyes de armonización son leyes orgánicas.

Artículo 151. Elaboración del Estatuto en régimen especial.

Entramos a continuación en el estudio de la llamada "vía especial" de acceso a la autonomía.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143,2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una Ley Orgánica.

La principal peculiaridad de esta vía especial es quién dará el primer paso para acceder a la autonomía. En el art. 143 (vía general) debían ser las Diputaciones, los órganos interinsulares interesados o los dos tercios de los municipios representativos de la mayoría del censo electoral provincial, al menos.

La diferencia radica aquí en que la iniciativa para la creación de la autonomía puede partir de las Diputaciones, de los órganos interinsulares o de los tres cuartos de los municipios representativos de la mayoría del censo electoral provincial, al menos. Además, debe ratificarse esa iniciativa por parte de la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia en un referéndum celebrado al efecto.

Sólo Andalucía siguió esta vía de forma estricta. Cataluña, País Vasco y Galicia siguieron esta vía pero mediante el matiz de la Disposición Transitoria Segunda, que permite que la iniciativa del proceso autonómico parta de los órganos preautonómicos¹¹⁹ que existían al promulgarse la Constitución, y tomando la decisión por mayoría absoluta.

119 *Eran unos casi parlamentos autonómicos y unos casi gobiernos autonómicos, pero con escasas competencias.*

La diferencia principal de la vía especial del art. 151 respecto a la general del 143.2 radica en la cantidad de competencias que esa naciente Comunidad Autónoma podría asumir desde el principio. Mediante el art. 143.2 CE sólo podrían llegar a asumir inicialmente las competencias previstas en el art. 148 CE, y tendrían que esperar cinco años y reformar sus respectivos Estatutos de Autonomía para poder asumir alguna más; en el caso de acceder a la autonomía por la vía especial del art. 151, no sólo podrían asumir las competencias del art. 148 CE, sino que podrían asumir también aquellas que el art. 149 no reserva estrictamente al Estado, y lo podrían hacer sin necesidad de reformar nada.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley.

5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la

mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

Esta vía especial presenta también un sistema propio para redactar su Estatuto de Autonomía. Después de todo, va a suponer la asunción de mayores competencias que las del resto de autonomías.

3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Esta cláusula se previó para el caso de que varias provincias limítrofes quisieran constituirse en Comunidad Autónoma, quisieran elaborar su Estatuto de Autonomía y presentaran esa propuesta a votación de la población de cada una de esas provincias; si en alguna de dichas provincias no resultara aprobado el Estatuto de Autonomía por la mayoría del censo electoral, eso no impediría al resto de provincias interesadas constituirse en autonomía.

Así, la negativa de una o varias provincias no debería impedir a las restantes, que sí están a favor, constituirse en una Comunidad Autónoma. Hasta aquí todo correcto. Pues bien: la ley orgánica a la que se refieren tanto este punto como el punto uno de este mismo artículo es la Ley Orgánica 2/1980, de 18 enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. En esta ley se estableció¹²⁰ que, aunque una de las provincias diera como resultado al referéndum una negativa, la decisión de la mayoría absoluta de la cámara preautonómica de las provincias que votaron favorablemente al proyecto de Estatuto de Autonomía pasaría a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica.

Fue uniendo este punto al 144.c CE como resultó que, si bien el censo electoral de Almería no votó mayoritariamente a favor del proyecto de Estatuto de Autonomía andaluz, la voluntad de esos ciudadanos fue "suplida" por las Cortes Generales y se hizo que pasara a integrarse en Andalucía pese a no haber votado a favor la mayoría exigida. Por lo tanto, el proceso autonómico no fue todo lo respetuoso que debería haber sido con la decisión de los ciudadanos. Y otro tanto pasó con Segovia respecto a Castilla y León, si bien a través de la vía general.

Las dos provincias que no votaron a favor de integrarse en las proyectadas autonomías (Almería y Segovia) se vieron incluidas en ellas por obra y gracia de la mayoría de sus provincias vecinas y de las Cortes Generales.

¹²⁰ Evidentemente, no con las mismas palabras que enunciamos aquí, pero sí con estos efectos

Artículo 152. Órganos de las Comunidades Autónomas

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea

Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

Esta estructura autonómica, que en principio se reservó sólo para las autonomías de la vía especial, se ha extendido ya a todas y es ahora la general. Siguiendo la división de poderes (teórica), son órganos de cada Comunidad Autónoma la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, si bien en cada una se darán nombres diferentes:

- Asamblea Legislativa: elegida por sufragio universal proporcional (que no igual), de forma que cada uno de los territorios que componen la autonomía esté representado de forma proporcional. Aunque las regulará cada Estatuto de Autonomía, todas tendrán en común estos rasgos:
- Unicameral: una única cámara.
- Con mandato de 4 años.
- Elegida de forma proporcional a las provincias mediante sufragio universal, libre, secreto y directo (mediante listas electorales cerradas, como ya sabemos).
- Ejerce la función legislativa autonómica.
- Controla al Ejecutivo autonómico.
- Queda bajo el control tanto de los tribunales ordinarios como del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
- Consejo de Gobierno: con su Presidente a la cabeza, que será elegido por la Asamblea Autonómica y nombrado por el Rey, es el poder ejecutivo autonómico. Este Consejo es un órgano colegiado con funciones ejecutivas y administrativas compuesto por su presidente y sus consejeros (aunque tendrán otros nombres según la autonomía). El Presidente dirige al Consejo y representa a la Comunidad Autónoma, así como al Estado, en ese territorio.

- Tribunal Superior de Justicia: supone la culminación de la organización del Poder Judicial en el territorio de esa autonomía¹²¹, pero no depende de la Comunidad Autónoma sino del Estado, ya que sólo tenemos un único Poder Judicial en España.

121 Tiene por encima al Tribunal Supremo, y sin perjuicio de competencias especiales como las de Juzgados Centrales o las de la Audiencia Nacional.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

Dado que se trata de unas normas con un sistema propio de elaboración, deberán contar también con un sistema propio de reforma, que habrá de incluir necesariamente un referéndum, y con la aprobación por parte de las Cortes Generales como ley orgánica que son.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Se establece así la posibilidad de crear regiones con personalidad jurídica propia y que contarán con competencias en atención a su territorio. Se trata de comarcas, mancomunidades, concejos ... o los nombres que en cada autonomía quieran darles.

Artículo 153. Control de los órganos de las Comunidades Autónomas

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

Tanto las normas autonómicas (sean leyes o reglamentos) como los actos de la administraciones autonómicas están sometidos a diferentes controles, sin que los siguientes sean los únicos que se podrían establecer.

a. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.

El Tribunal Constitucional controlará que las CCAA respeten la CE y que sus normas no la vulneren.

b. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

En el caso de que estemos hablando de competencias que el Estado ha delegado (que no transferido) a una autonomía según el art. 150.2 CE, es el Gobierno, con el visto bueno previo del Consejo de Estado, que vigilará su correcto cumplimiento.

c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

La jurisdicción contencioso-administrativa controlará que las autonomías cumplan correctamente con los trámites que se deban desarrollar, al igual que sucede con el resto de Administraciones.

d. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

El Tribunal de Cuentas controlará las cuentas autonómicas, la aplicación y seguimiento de sus presupuestos y la ejecución de su gasto público. Sin embargo, está tan saturado de trabajo al tener que controlar a un sector público enorme y en constante crecimiento que realmente no puede ejercer esta función de control.

Artículo 154. Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad.

En cada Comunidad Autónoma habrá un Delegado del Gobierno y en aquellas autonomías con más de una provincia habrá, además, tantos Subdelegados del Gobierno como provincias haya. El papel del Delegado del Gobierno es ejercer la máxima dirección de la Administración General del Estado en el territorio de esa Comunidad Autónoma, mientras que los Subdelegados del Gobierno lo realizarán en sus respectivas provincias y bajo la coordinación del Delegado del Gobierno.

Así, en una Comunidad Autónoma uniprovincial como La Rioja sólo hay un Delegado del Gobierno y ningún Subdelegado; en otra como Extremadura, con dos provincias, hay dos Subdelegados, uno por cada una de las provincias, y un Delegado del Gobierno.

Artículo 155.

Si tuviera que ponerle un nombre a este artículo que me ayudara a recordarlo, lo llamaría "La Comunidad Rebelde". Veamos el motivo.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar

a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general

La Constitución prevé también la posibilidad de la desobediencia por parte de una autonomía a las leyes (o a la propia Constitución) y establece un sistema para corregir rápidamente esa ilegalidad.

Imaginemos que desde un determinado gobierno autonómico se incumple la propia Constitución o las leyes o que resulta gravemente perjudicado "el interés general de España". En tal caso, el Gobierno de España¹²² requerirá formalmente al Presidente autonómico correspondiente con la finalidad de que acate tanto la Constitución como la legislación vigente.

Si dicho Presidente autonómico no se aviniera a cumplir la legalidad, puede el Gobierno solicitarle al Senado (en tanto que cámara de representación territorial, por eso es el Senado y no el Congreso) que le autorice a hacer cumplir las obligaciones legales. Si el Senado así lo decide por mayoría absoluta, el Gobierno de España podrá obligar a dicha autonomía a que obedezca la legislación y cumpla con sus obligaciones.

¡Ojo!, que hemos visto que hay varias conjunciones "si" en sentido condicional, por lo que este sistema tiene también muchas posibilidades de no funcionar. Además, el concepto de "interés general" no está expresamente definido, lo que, si bien favorece la flexibilidad y la adaptación, no beneficia la transparencia y la objetividad.

122 Para diferenciar en este punto el Gobierno autonómico del nacional, usaremos la expresión "Gobierno de España" que tantas veces se usa en publicidad institucional, como las campañas de la DGT (Dirección General de Tráfico), la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) o la AEAT (Agencia Tributaria).

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Posiblemente el punto más interesante de este artículo es la facultad que recibiría el Gobierno de España, si así lo autoriza el Senado conforme al punto anterior, para dar órdenes directamente a cualquier autoridad autonómica, aun contra las instrucciones que pudiera recibir de sus correspondientes gobiernos autonómicos.

Podría pensarse que este punto de la Constitución debería aplicarse con cierta frecuencia ante determinadas actuaciones de algunos gobiernos autonómicos. Pero también es cierto que la política¹²³ ha hecho que los dos partidos mayoritarios pacten repetidamente con partidos nacionalistas, que han obtenido a cambio de su apoyo en el Congreso cesiones de competencias y cuantiosas transferencias económicas. Por eso no pueden permitirse ser exigentes en la obediencia a la propia Constitución y a las leyes, porque ellos mismos han favorecido su incumplimiento y porque volverán a necesitar exigentes pactos. Hasta el 27 de Octubre de 2017, nunca se había acudido a la aplicación de este artículo; se la ha nombrado ante cámaras y micrófonos, pero nada más. Fue a partir de esa fecha que...

[Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.](#)

NOTA – APLICACIÓN DEL ART. 155 CE

QUÉ SE HA HECHO

El Consejo de Ministros reunido en el día de hoy ha acordado tener por no atendido el requerimiento remitido al Presidente de la Generalitat de Cataluña, en aplicación del art. 155CE. Ni ha aclarado si se ha proclamado la independencia de Cataluña, ni ha aceptado cesar sus actuaciones en contra de la legalidad constitucional y estatutaria.

Por ello, el Consejo de Ministros ha acordado asimismo continuar este procedimiento y proponer al Senado la adopción de una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y la protección del interés general.

CÓMO SE HA HECHO

Se aplica, así, el artículo 155 CE, que la jurisprudencia constitucional establece como una garantía del Estado, para el control excepcional de las Comunidades Autónomas, en defensa de dicho interés general.

- Es un procedimiento extraordinario, pero no exclusivo de nuestro país, dado que es común en Estados compuestos, tales como Alemania, Austria, Italia o Portugal.
- Tampoco es un procedimiento completamente inédito, dado que en 1989 fue activado para requerir a una Comunidad Autónoma el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito fiscal, si bien entonces sí se atendió el requerimiento y no fue necesario adoptar ninguna medida adicional.

POR QUÉ SE HA HECHO

Este artículo configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: que la Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones constitucionales y legales, y que actúe de forma que atente gravemente al interés general de España.

En el caso de Cataluña concurren ambos supuestos. Los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asienta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden.

- Por un lado, se han constatado las reiteradas desatenciones de las autoridades de Cataluña al orden constitucional y estatutario, e incluso a las reglas democráticas, en la pretensión de llevar a cabo un pretendido “proceso soberanista”.

- Por otro, esta deriva independentista y las ilegalidades en las que se ha traducido han afectado gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña, provocando un profundo deterioro de las bases de la convivencia, el bienestar social y el crecimiento económico, generando unos crecientes desconcierto y desconfianza.

PARA QUÉ SE HA HECHO

Es necesario responder, con una serie de medidas, a la gravedad de las actuaciones de los gobernantes de Cataluña, pero con proporcionalidad a las acciones llevadas a cabo en el marco del “proceso secesionista”, así como con carácter transitorio, por cuanto se limitan a un plazo, y gradual, ya que se prevé su adaptación al escenario descrito.

Estas medidas persiguen, en todo caso, garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía.

Persiguen, en definitiva, asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener los servicios públicos y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

QUÉ SE PROPONE HACER

Para ello, se remiten al Senado, para su aprobación, las siguientes medidas principales:

- Autorizar al Gobierno de España a proceder al cese del presidente de la Generalitat, al Vicepresidente y a todos los Consejeros que integran el Gobierno de la Generalitat.
- Sustituir a estos cargos, en el ejercicio de sus funciones, por los órganos y autoridades que designe o cree, a tal efecto, el Gobierno de España.

Como consecuencia de ello, y de forma específica, se plantean las siguientes medidas:

- Corresponderá al presidente del Gobierno la competencia para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y, por tanto, la convocatoria de elecciones autonómicas. Esta competencia deberá ejercerse en el plazo máximo de 6 meses.
- La Administración de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos y autoridades que designe o cree, a tal efecto, el Gobierno de España. Este hecho afecta a actos, resoluciones y otras disposiciones; al nombramiento, cese o régimen disciplinario de personal; así como a publicaciones oficiales.
- En este marco, se establecen una serie de medidas singulares en atención a la especial sensibilidad de determinadas materias como son seguridad y orden público, gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria; telecomunicaciones.
- El Parlamento de Cataluña continuará ejerciendo su función representativa, si bien se establecen una serie de medidas para garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Por último, las medidas propuestas por el Gobierno se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, que resulte de la celebración de las elecciones convocadas al efecto.

Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

La autonomía financiera es una necesidad lógica de la propia autonomía e implica que cada Comunidad Autónoma cuenta con la facultad de recaudar sus fondos y disponer de ellos conforme a las leyes y para cumplir con sus competencias¹²⁴, teniendo como límites conceptos que hemos nombrado tantas veces como la coordinación y la solidaridad.

124 *Es discutible la situación de las "embajadas autonómicas" en el extranjero, ya que la competencia de relaciones internacionales está reservada al Estado de forma exclusiva. Sin embargo, todas las Comunidades Autónomas mantienen "delegaciones en el extranjero", pese a no contar con dicha competencia, y se pagan con fondos públicos.*

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos.

La colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas llega hasta el punto de permitir que la autonomía recaude, liquide y gestione fondos que deberá transferir luego al Estado, por ser propios de éste.

Esta situación puede generar duplicidades administrativas, dificultades de tesorería por los retrasos en las transferencias y aumento de costes en la gestión tributaria.

Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

Tienen la capacidad de gestionar sus propios fondos, pero, ¿de dónde sale el dinero de las Comunidades Autónomas?

- a. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

Por ejemplo, el IRPF es un impuesto estatal, pero una parte se cede a la autonomía en la que reside el contribuyente y ésta recibe y usa dichos fondos.

b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Las leyes pueden llegar a autorizar a las Comunidades Autónomas a establecer la obligatoriedad de pagar por determinados conceptos o fijar cuantías diferentes entre unas y otras. Al solicitar un certificado de estudios, por ejemplo, pagamos tasas distintas según en qué Comunidad Autónoma los hayamos cursado.

c. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos Generales del Estado.

Existen diferentes vías mediante las cuales el Estado destina dinero a las autonomías; una de ellas es el Fondo de Compensación interterritorial, que se verá en el art. 158.2 CE.

d. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

Las Comunidades Autónomas pueden generar ingresos también mediante la gestión de su propio patrimonio, como alquilar edificios o locales para uso privado.

e. El producto de las operaciones de crédito.

Pedir un préstamo es también una forma de conseguir fondos y liquidez admitida en nuestra legislación; el problema será devolverlo más tarde.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

Es una cuestión muy lógica: una Comunidad Autónoma no puede exigir cantidades debido a bienes o actividades que no están en su territorio. Por ejemplo, Madrid no podría cobrar un impuesto por tener un piso en Almería. Otra cosa es la facultad de perseguir el patrimonio por incumplimiento. Así, si los impuestos que debes a la Comunidad de Madrid resulta que sólo pueden ser cobrados ejecutando un piso que tienes en Almería, perderás ese piso.

3. Mediante Ley Orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Se exige expresamente esta forma para dicha normativa y se trata, así, de alcanzar un consenso lo más amplio posible, dada la importancia de la materia.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

Este punto garantiza a las propias Autonomías que podrán prestar a sus habitantes los servicios mínimos, ya que el propio Estado les hará entrega de cantidades de dinero para ello. Estas cantidades irán en función tanto del número de competencias que la autonomía haya asumido como de los servicios a prestar y, aunque no lo diga expresamente la Constitución, también en función de la población que debe recibir esos servicios públicos.

Se trata así de asegurar que en todo el territorio nacional se prestará a los habitantes una cantidad y calidad de servicios públicos similar, independientemente de la Administración que deba prestarlos.

Fondo de Compensación Interterritorial

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

El Fondo de Compensación interterritorial es nombrado en la prensa y las noticias frecuentemente. Se trata de una "hucha" que el Estado administra para repartir dinero entre las distintas autonomías de forma que se equilibren sus respectivas riquezas mediante la inversión estatal.

No pensemos sólo en "inversión" como un sinónimo de "construcción", ya sea de carreteras, líneas de ferrocarril, hospitales o colegios (aunque quedan incluidos), sino que puede destinarse a garantizar los servicios públicos esenciales como sanidad o educación, las prestaciones sociales ...

Pese a que la Constitución tiene como uno de sus objetivos el reparto regional de renta de forma más equitativa, lo cierto es que, más de treinta años después, sigue habiendo en España zonas más pobres que otras. En gran parte, esto es así porque este fondo, más que servir a los principios que lo inspiraron en la Constitución, ha servido a los intereses partidistas de los Gobiernos de turno, que han "invertido" más en las Comunidades que más réditos electorales les producían.